서울중앙지방법원 2024. 7. 3. 선고
2021가합547069 판결

LBOX 공개 판결문 전재사본 · 열람용 PDF

이 PDF는 법원이 발급한 원본 PDF가 아니라, 로그인 없이 공개된 LBOX 판결문 페이지의 본문과 표·별지 이미지 33개를 순서대로 보존하여 재구성한 사본입니다. 공개 원문에 적용된 비실명 처리를 그대로 유지했습니다. 본문·각주·표·별지의 문안을 수정하거나 요약하지 않았습니다. 원출처와 페이지 배치는 다릅니다.

출처: https://lbox.kr/case/서울중앙지방법원/2021가합547069
수납: 2026-10-24

서울중앙지방법원 2024. 7. 3. 선고 2021가합547069 판결

[유류분반환]

서울중앙지방법원

제15민사부

판결

사건 | 2021가합547069 유류분반환

원고 | A 소송대리인 변호사 민진국, 황인서

주위적피고 | 주식회사 B 소송대리인 법무법인 트리니티 담당변호사 김상훈, 라병용, 김태훈

예비적피고 | C 소송대리인 법무법인 로우 담당변호사 황인상

변론종결 | 2024. 3. 6. (주위적 피고에 대하여) 2024. 5. 22. (예비적 피고에 대하여)

판결선고 | 2024. 7. 3.

주문

1. 예비적 피고는 원고에게 272,898,445원 및 이에 대하여 2022. 6. 29.부터 2024. 7. 3.까지 연 5%, 그다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

2. 원고의 주위적 피고에 대한 청구와 예비적 피고에 대한 나머지 청구를 모두 기각한다.

3. 소송비용 중 원고와 주위적 피고 사이에 생긴 부분은 원고가 부담하고, 원고와 예비적 피고 사이에 생긴 부분은 그중 90%는 원고가, 나머지는 예비적 피고가 각 부담한다.

4. 제1항은 가집행할 수 있다.

청구취지<1>

(1) 주위적 피고는 원고에게 6,367,991,631원 및 그중 6,280,191,631원에 대하여는 2022. 2. 26.부터, 51,333,333원에 대하여는 2023. 3. 7.부터, 36,466,667원에 대하여는 2023. 8. 23.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부본 송달일 다음 날부터 각 이 판결 선고일까지 연 5%, 그다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

(2) 예비적 피고는 원고에게 6,155,755,926원 및 이에 대하여 2022. 6. 29.부터 이 판결 선고일까지 연 5%, 그다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

이유

1. 인정사실

가. D의 사망 및 상속관계

D(E생, 이하 '망인'이라고 한다)는 2021. 5. 1. 사망하였고, 그 상속인으로 자녀들인 예비적 피고(이하 '피고 C'이라고 한다)와 원고, F이 있다.

나. 망인과 주위적 피고 주식회사 B의 유언대용신탁계약 체결

망인은 사망 전인 2020. 6. 11. 주위적 피고(이하 '피고 은행'이라고 한다)와 망인 소유의 ① G 근린생활시설 및 오피스텔 지하 1층, 지상 13층 건물의 각 호실인 별지1 목록 기재 각 부동산(이하 '제1부동산'이라 한다) 및 ② 서울 종로구 H, I 토지 및 그 지상 다가구주택인 별지2 목록 기재 각 부동산(이하 '제2부동산'이라 하고, 제1부동산과 통틀어 '이 사건 각 부동산'이라고 한다)과 ③ 금전 5억 원(추정액) 등의 신탁재산을 생전수익자를 '망인', 사후 1차 수익자를 '피고'로 정하여, 그에 관한 관리 및 사후 재산분배가 망인의 뜻에 따라 이루어지도록 하는 것을 목적으로 하는 유언대용신탁인 J 신탁계약을 체결하였고(이하 '이 사건 신탁계약'이라 한다), 같은 날 이 사건 신탁계약 제4조 제1항에 따라 제1부동산 및 제2부동산에 관하여 각 개별 신탁계약(이하 '이 사건 개별신탁계약'이라고 한다)을 체결하였다. 이 사건 신탁계약 및 이 사건 개별신탁계약의 주요 내용은 다음과 같다.

이 사건 신탁계약

위탁자 망인(이하 '위탁자'라 함)과 수탁자 피고 은행은 다음과 같은 내용의 J 신탁계약(이하 '본 계약'이라 함)을 체결한다.

제1조(신탁목적)

① 위탁자는 자신이 정한 수익자에게 신탁재산에 관한 급부가 지급되게 할 목적으로 신탁한다.

② 위탁자는 본 계약 제9조에서 정한 방법으로 신탁재산을 운용할 것을 지시하고, 피고 은행은 본 계약 제7조에서 지정된 수익자를 위하여 신탁재산을 관리 및 운용하다가 수익자에게 안정적으로 신탁재산을 교부한다.

원문 이미지 1

제3조(신탁재산)

① 위탁자가 신탁할 수 있는 재산의 종류는 다음 각호에 따르며, 신탁가액은 <별첨1> 신탁재산 목록에 기재된 금액으로 한다.

1. 금전

5. 부동산

제4조(신탁재산에 관한 개별 계약 및 효력의 순위)

① 위탁자와 피고 은행은 제3조 제1항의 신탁재산별 개별신탁계약을 체결한다. 이 경우 피고 은행은 위탁자에게 신탁재산별 개별신탁계약서를 교부하고, 그 중요한 내용을 설명하여야 한다.

② 본 계약과 제1항의 신탁재산별 개별신탁계약의 내용이 서로 다른 경우에는 본 계약의 내용이 우선한다.

제5조(신탁계약기간)

① 신탁계약기간은 2020년 6월 11일부터 2040년 6월 11일까지로 한다.

② 신탁계약기간은 위탁자와 은행의 합의에 의해 단축 및 연장할 수 있다.

제7조(생전 및 사후수익자 지정과 수익권 행사)

① 본 계약의 생전 및 사후수익자를 <별첨2> 특약사항에서 정하기로 한다. (단서 생략)

제9조(신탁재산 운용)

신탁재산의 운용 및 관리는 신탁재산별 개별 신탁계약에서 정한 바에 따른다.

제12조(손익 귀속)

신탁재산의 운용으로 발생하는 이익 및 손실은 모두 수익자에게 귀속된다.

제14조(신탁보수)

위탁자는 <별첨2> 및 신탁재산별 개별 신탁계약에서 정한 바에 따라 피고 은행에 신탁보수를 지급하기로 한다. 다만 본 계약의 성립을 조건으로 별도의 신탁보수 약정을 추가할 수 있다.

제23조(선관주의의무)

피고 은행은 신탁재산을 관리·운용함에 있어 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여야 한다.

<별첨1>

신탁재산의 목록

[금전] 500,000,000원

원문 이미지 2

[부동산1] 제2부동산

[부동산2] 제1부동산

<별첨2>

특약사항

제1조(목적)

본 신탁계약 및 특약은 신탁법 제59조 제1항에 따른 유언대용신탁으로, 위탁자의 생전 재산 관리 및 사후 재산분배가 위탁자의 뜻에 따라 이루어지도록 하는 것을 목적으로 한다.

제4조(생전 및 사후수익자의 지정)

① 계약 본문 제7조 제1항에 의한 생전 및 사후수익자를 다음과 같이 정하기로 한다.

신탁 원본 및 이익의 생전수익자	망인 (위탁자 본인)
위탁자 사망 시 사후 1차 수익자	피고 C (위탁자의 자)

제5조(신탁보수)

① 계약 본문 제14조에 의해 위탁자는 신탁계약 체결시 기본보수로 49,000,000원(부가세 별도), 위탁자 사망시 사후수익자는 신탁재산 귀속을 위한 집행보수로 75,000,000원(부가세 별도)을 피고 은행에 지급한다.

② 전항의 보수와 별도로 수익자의 신탁재산별 관리보수는 다음과 같다.

1. 금전 : 신탁원금 평균잔액의 연 0.3%, 특약상 특별지급이 시작한 때부터 연 1%(금전에 대한 운용보수는 개별 신탁계약서에서 정함)
2. 부동산 : 총 연 8,000,000원(부가세 별도)
   제2부동산에 대하여 연 3,500,000원(부가세 별도)
   제1부동산에 대하여 연 4,500,000원(부가세 별도)

제7조(신탁계약의 종료 및 신탁재산의 귀속)

① 계약 본문 제16조 제4항에도 불구하고, 사후수익자는 위탁자 사후 피고 은행에 대하여 자신에게 귀속되는 신탁재산의 이전을 각 청구할 수 있다. (단서 생략)

② 피고 은행은 전항의 요청에 따라 신탁재산을 이전해 주어야 하고, 위 요청 이전까지는 동일한 방법으로 신탁재산을 보관·관리할 수 있다.

③ 신탁재산이 제1항에 따라 사후수익자에게 모두 이전된 때 해당 신탁계약은 종료한다.

원문 이미지 3

이 사건 개별 신탁계약

제4조(신탁부동산의 유지관리책임)

① 수탁자는 신탁부동산의 등기부상 소유권만을 관리하고 그 이외의 관리사무는 위탁자, 수익자, 위탁자가 지정하는 자 또는 위탁자와 수탁자가 협의하여 정하는 자로 한다.

② 위탁자는 신탁부동산에 대한 소유권의 관리 외 일체의 관리책임을 부담하기로 한다.

제7조(비용의 부담)

① 신탁재산에 관한 제세공과금, 유지관리비, 금융비용 등 신탁사무처리에 소요된 일체의 비용 및 신탁사무처리에 있어서 수탁자가 입은 무과실 손해는 위탁자의 부담으로 한다.

② 위탁자가 제1항의 비용 등을 지급시기에 납부하지 않은 경우에는 수탁자는 이를 대신 납부할 수 있으며, 이 경우 위탁자는 수탁자의 신탁계정 연체 대출이자율을 적용한 지연배상금을 대납일을 기준으로 일할(1년을 365일로 함) 계산하여 수탁자에게 상환하여야 한다.

③ 수탁자는 제2항의 대지급금과 지연배상금을 신탁재산 중에서 이를 공제하여 수취할 수 있다.

<별첨4>

신탁부동산의 유지관리책임에 관한 특약

계약 본문 제4조에 의한 신탁부동산 유지관리책임을 아래와 같이 추가 약정한다.

③ 신탁부동산에 대한 소유권 관리 외 일체의 관리책임(임대차계약 등 포함)은 위탁자 사후에는 별도 지정이 없으면 사후수익자가 부담하기로 한다.

<별첨5>

조세납부 및 체납처분절차에 따른 조치에 관한 특약

계약 본문 제7조 중 조세납부 및 체납처분절차에 따라 신탁재산이 처분된 경우 아래와 같이 약정한다.

제2조(조세납부 및 체납처분)

① 수탁자는 수탁자가 납부의무를 부담하는 신탁재산 관련 제1조의 조세 또는 체납처분 등에 대하여는 계약 본문 제7조 제2항에도 불구하고 위탁자를 대신하여 수탁자의 고유재산으로 이를 납부할 의무를 부담하지 아니한다.

② 수탁자가 납부의무를 부담하는 신탁재산 관련 조세가 체납되어 해당 신탁재산에 대한

원문 이미지 4

체납처분 등이 발생한 경우에도 수탁자는 수탁자의 귀책사유가 없는 한 그 책임을 지지 아니한다.

원문 이미지 5

다. 피고 C의 이 사건 각 부동산 소유권 취득

피고 C은 망인의 사망 이후 이 사건 신탁계약 특약사항 제7조 제1항에 따라 신탁재산의 이전을 청구하여 2021. 5. 21. 제1부동산에 관하여, 2021. 7. 16. 제2부동산에 관하여 각 신탁재산의 귀속을 원인으로 한 소유권이전등기를 마쳤다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5, 19, 29호증(별도로 특정하지 않은 이상 가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다), 을가 제1호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 피고 은행의 본안전항변에 대한 판단

가. 피고 은행은 이 사건 신탁계약을 통해 종국적으로 이 사건 각 부동산을 취득한 사람은 피고 C이므로, 피고 은행을 상대로 유류분반환청구를 하는 이 사건 소는 피고 적격이 없는 자를 상대로 한 것이어서 부적법하다고 주장한다.

나. 그러나 이행소송에서는 이행청구권자임을 주장하는 자가 원고적격을 가지고 그로부터 이행의무자로 주장된 자가 피고적격을 가지는 것이고, 원·피고가 실제로 이행청구권자이거나 이행의무자임을 요하는 것이 아니므로(대법원 1998. 9. 18. 선고 96다13927 판결 등 참조), 원고가 피고 은행을 이행의무자라고 주장하는 이상 피고 은행에 피고적격이 있고, 실제로 피고 은행이 유류분반환의무가 있는지 여부는 본안심리를 거쳐 판명되어야 할 사항이다. 따라서 피고 은행의 본안전 항변은 이유 없다.

3. 피고 은행에 대한 청구(주위적 청구)에 관한 판단

가. 원고는, 망인이 사망 전 1년 이내에 이 사건 신탁계약을 체결하여 피고 은행에 이 사건 각 부동산을 증여 또는 무상처분함으로써 망인의 상속인인 원고의 유류분이 침해되었으므로, 피고 은행은 원고에게 유류분반환의무가 있다고 주장한다.

나. 그러나 위 인정 사실, 앞서 든 증거들에 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음 사정에 비추어 보면, 제출된 증거들이나 원고가 주장하는 사정만으로는 망인이 이 사건 신탁계약으로 피고 은행에 이 사건 각 부동산을 증여 또는 무상처분하였다고 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 이 사건 신탁계약으로 망인이 피고 은행에 이 사건 각 부동산을 증여 또는 무상처분하였음을 전제로 한 원고의 피고 은행에 대한 청구를 받아들이지 아니한다.

1) 이 사건 신탁계약은 망인이 생전에 위탁자로서 피고 C을 사후수익자로 지정하여 망인이 사망한 때 피고 C에게 신탁재산에 대한 수익권을 취득하게 하는 이른바 '유언대용신탁'이다(신탁법 제59조 제1항 제1호). 이 사건 신탁계약의 결과 수탁자인 피고 은행은 이 사건 부동산의 소유권을 대내외적으로 취득하면서도 이 사건 부동산에 대하여 대가적 의미 있는 급부를 하지 않기는 한다. 그러나 신탁법에 의하면 신탁재산이 수탁자의 상속재산에 속하지 않고 수탁자의 이혼에 따른 재산분할의 대상이 되지 않는다(제23조)고 정하고 있다. 또한 신탁법은 신탁재산에 대하여 강제집행, 국세 등 체납처분 등을 할 수 없고(제22조 제1항), 수탁자의 파산재단과 회생절차의 관리인이 관리 및 처분 권한을 가지는 채무자의 재산이나 개인회생재단을 구성하지 않으며(제24조), 신탁재산에 속하는 채권과 신탁재산에 속하지 않는 채무는 원칙적으로 상계가 금지(신탁법 제2조)되도록 하는 등 신탁재산을 수탁자의 고유재산과 독립된 재산으로 취급하고 있다. 나아가 유언대용신탁의 위탁자는 원칙적으로 자유롭게 수익자를 변경할 수 있고(신탁법 제59조 제1항). 신탁행위로 달리 정하지 않는 한 언제든지 유언대용신탁을 종료시키고 신탁재산을 위탁자 명의로 복귀시킬 수 있으므로 유언대용신탁계약을 체결한 이후로도 여전히 신탁재산을 사실상 지배한다고 보아야 한다.

2) 법인세법과 소득세법에서도 신탁재산에 귀속되는 소득은 수익자에게 귀속되는 것으로 정하고 있고(법인세법 제5조 제1항, 소득세법 제2조의3 제1항), 상속세 및 증여세법에서도 신탁계약에 의하여 위탁자

가 타인을 신탁 이익의 전부 또는 일부를 받을 수익자로 지정한 경우 수익자에게 신탁의 이익이 지급되는 날을 증여일로 하여 신탁의 이익을 받을 권리의 가액을 수익자의 증여재산가액으로 한다(제33조 제1항)고 정하여 수탁자를 신탁재산의 종국적인 귀속 주체로 보고 있지 않다.

3) 이 사건 신탁계약 제1조는 "위탁자는 자신이 정한 수익자에게 신탁재산에 관한 급부가 지급되게 할 목적으로 신탁한다. 피고 은행은 이 사건 신탁계약에서 지정된 수익자를 위하여 신탁재산을 관리 및 운용하다가 수익자에게 안정적으로 신탁재산을 교부한다"고 정하여 신탁재산이 궁극적으로 수익자에게 교부되는 것을 목적으로 이 사건 신탁계약을 체결하는 것임을 분명히 하고 있다. 또한 이 사건 신탁계약 제12조에서 "신탁재산의 운용으로 발생하는 이익 및 손실은 모두 수익자에게 귀속된다"고 정하고, 이 사건 개별신탁계약 제4조에서 "피고 은행은 신탁부동산의 등기부상 소유권만을 관리하고 그 이외의 관리사무는 위탁자 등이 담당하며, 위탁자인 망인이 신탁부동산에 대한 소유권 관리 외 일체의 관리책임을 부담한다"고 정하고 있다. 따라서 이 사건 신탁계약체결에도 불구하고 실질적으로 이 사건 각 부동산의 이익을 향유할 권리는 수탁자인 피고 은행이 아니라 위탁자인 망인에게 귀속되어 있었다고 봄이 타당하다.

4) 유류분 산정의 기초재산에 산입되는 증여에 해당하는지 여부를 판단할 때에는 피상속인의 재산처분행위의 법적 성질을 형식적·추상적으로 파악하는 데 그쳐서는 안 되고, 재산처분행위가 실질적인 관점에서 피상속인의 재산을 감소시키는 무상처분에 해당하는지 여부에 따라 판단하여야 한다(대법원 2021. 7. 15. 선고 2016다210498 판결 참조). 그런데 위와 같이 신탁재산인 이 사건 각 부동산은 망인의 사망 전까지 실질적으로 망인의 재산처럼 운용되었고 피고 은행은 이 사건 신탁계약에서 정한 바에 따라 신탁재산을 관리하며 망인(생전수익자) 또는 피고 C(사후수익자)에게 수익을 지급하고 그에 대한 대가로서 신탁보수를 지급받았을 뿐이어서(이 사건 신탁계약 제9, 14조), 이 사건 각 부동산이 이 사건 신탁계약에 따라 피고 은행에 이전되었다고 하더라도 망인이 이 사건 신탁계약을 통해 실질적으로 피고 은행에 이 사건 각 부동산을 증여하였다거나 무상처분하였다고 보기 어렵다.

5) 나아가 이 사건 신탁계약 제23조는 "피고 은행이 신탁재산을 관리·운용함에 있어 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여야 한다"고 정하고 있어서 부동산 소유자가 자신 소유의 부동산에 관해 부담할 수 없는 선관주의의무를 정하고 있고, 같은 취지에서 이 사건 개별신탁계약 제7조 및 별첨5에는 이 사건 각 부동산에 관한 제세공과금, 유지관리비에 소요되는 일체의 비용, 신탁재산 관련 세금은 위탁자의 부담으로 하면서, 수탁자가 이를 대신 납부하는 경우 위탁자가 이를 상환하도록 정하고 있다.

6) 만일 위탁자가 이 사건 신탁계약과 같은 유언대용신탁으로 신탁재산을 사후수익자가 아닌 수탁자에게 증여하였다고 보게 되면, 위탁자가 그 유언대용신탁 후 1년이 지나 사망하면, 유류분권리자는 위탁자와 수탁자 쌍방이 유류분권리자에게 손해를 가할 것을 알고 증여한 사실을 증명하여야 신탁재산을 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함하여 수탁자를 상대로 유류분반환을 청구할 수 있다(민법 제1114조). 특별수익자가 있는 경우에 공동상속인들 사이의 공평을 기하기 위하여 민법 제1114조의 적용을 배제하고 수증재산을 상속분의 선급으로 다루어 구체적인 유류분 산정의 기초가 되는 재산액을 산정할 때 반영하려는 민법 제1118조, 제1008조의 취지를 고려하면, 위와 같은 결론은 공동상속인들 사이의 공평을 잃어 유류분 제도의 취지에도 반한다.

7) 원고는 피고 은행이 유언대용신탁을 이용할 경우 신탁재산은 유류분반환청구대상에서 제외된다고 홍보하여 이 사건 신탁계약을 체결하게 하였으면서도 이 사건에서 사후수익자인 피고 C이 유류분반환의 무자라고 주장하는 것은 신의칙에 반한다고 주장한다. 그러나 갑 제20호증의 기재를 비롯하여 제출된 증거들만으로는 피고 은행이 망인에게 위와 같이 홍보하여 이 사건 신탁계약이 체결되었다고 보기 어려울 뿐 아니라, 설령 피고 은행이 망인에게 위와 같은 취지로 설명하였다고 하더라도 신탁재산이 유류분반환대상이 되는지는 피고 은행의 의사로 결정할 수 있는 것이 아니므로 이를 피고 은행이 어떠한 신의

를 공여한 것이라고 보기 어렵다. 더욱이 그러한 설명이 그 상대방인 망인도 아닌 망인의 상속인들에게 신의 공여라고 볼 수도 없고, 1차 사후수익자인 피고 C이 유류분반환 의사가 있는지는 피고 은행이 설명하여 신의를 공여할 수 있을 만한 내용도 아니며, 이 사건에서 피고 C은 본인이 유류분반환의무자임을 인정하며 이를 다투고 있지도 않다. 따라서 원고의 위 주장을 받아들일 수 없다.

4. 피고 C(이하 4항에서 '피고'라고만 한다)에 대한 청구(예비적 청구)에 관한 판단

가. 유류분 부족액의 산정방법

유류분은 피상속인의 상속개시시에 있어서 가진 재산의 가액에 증여재산의 가액을 가산하고 채무의 전액을 공제하여 이를 산정하는데(민법 제1113조 제1항), 그 구체적인 산정방식은 다음과 같다.

유류분 부족액 = [유류분 산정의 기초가 되는 재산액(A) × 당해 유류분권리자의 유류분 비율(B)]

원문 이미지 6

- 당해 유류분권리자의 특별수익액(C) - 당해 유류분권리자의 순상속분액(D)

A = 적극적 상속재산액 + 증여재산액 - 상속채무액

B = 피상속인의 직계비속은 그 법정상속분의 1/2

C = 당해 유류분권리자의 수증액 + 수유액

D = 당해 유류분권리자가 상속에 의하여 얻는 재산액 - 상속채무 분담액

원문 이미지 7

이하 이러한 산정방식에 따라 먼저 ① 적극적 상속재산액, ② 증여재산액, ③ 상속채무액을 각각 나누어서 살펴서 유류분 산정의 기초가 되는 재산액을 산정한 다음 원고의 유류분 부족액에 관해 본다.

나. 적극적 상속재산액 : 2,891,960원

망인 사망 당시 적극적 상속재산으로 합계 2,891,960원 상당의 예금채권이 있었던 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 갑 제8 내지 13호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 이를 인정할 수 있다(피고는 2022. 6. 27.자 답변서에서 원고가 주장하는 예금채권액 2,891,960원을 다투지 않는다고 하였고, 이후 준비서면에서는 이를 초과하여 3,241,343원으로 주장하나, 그 근거로 객관적 자료 없이 종로세무서에서 통지한 '상속세 과세표준 및 세액 계산내용 통지'만을 들고 있어서 이를 그대로 받아들이기 어렵다)
.

다. 증여재산액 : 4,611,919,990원(= 4,593,119,990원 + 18,800,000원)

1) 피고의 특별수익액 : 4,593,119,990원

가) 특별수익 재산 : 이 사건 각 부동산

인정사실에서 본 바와 같이 망인의 사망 당시 이 사건 각 부동산은 이 사건 신탁계약에 따라 피고 은행에 신탁되어 있었고 망인의 사후에 비로소 피고가 이 사건 각 부동산을 취득하였으므로, 유류분 산정의 기초가 되는 재산 중 적극적 상속재산에는 해당하지 않는다. 그런데 갑 제3호증, 을가 제1호증에 의하면, 망인이 생전에 피고 은행과 체결한 이 사건 신탁계약을 통해 피고에게 사후수익자의 지위를 수여한 사실을 인정할 수 있고, 피고가 망인 또는 피고 은행에 위 수익자 지위 또는 이 사건 신탁재산에 대한 대가를 지급하였다고 볼 만한 자료는 없다. 이 사건 신탁계약 별첨2의 특약사항 제4조에 의하면, 이 사건 신

탁계약의 수익권은 망인이 사망하기 전까지는 생전수익자인 망인이 가지게 되고, 망인이 사망한 이후에 비로소 이 사건 신탁계약의 유일한 수익자인 피고에게 이전되므로 피고는 망인이 사망해야 비로소 사후 수익자로서의 지위를 이용하여 신탁재산인 이 사건 각 부동산의 귀속이라는 수익권을 취득할 수 있다. 이러한 법률관계를 실질적으로 살펴보면 민법 제562조가 정한 사인증여와 유사하므로, 이 사건 각 부동산이 상속재산이거나 직접 망인으로부터 증여받은 것은 아니더라도 피고의 특별수익에는 해당한다고보아 유류분 산정의 기초재산에 포함함이 타당하다(피고도 이 사건 각 부동산이 피고의 특별수익이 되는 사실을 인정하고 있다).

나) 이 사건 각 부동산의 가액 산정 시 부동산에 관한 채무 공제 여부

(1) 유언자가 임차권 또는 근저당권이 설정된 목적물을 특정유증하면서 유증을 받은 자가 그 임대차보증금반환채무 또는 피담보채무를 인수할 것을 부담으로 정한 경우 상속인이 상속개시 시에 유증 목적물과 그에 관한 임대차보증금반환채무 또는 피담보채무를 상속하므로 이를 전제로 유류분 산정의 기초가 되는 재산액을 확정하여 유류분액을 산정하여야 한다(대법원 2022. 1. 27. 선고 2017다265884 판결 참조). 나아가 부담부 유증의 경우 유증 전체의 가액에서 부담의 가액을 공제한 차액 상당을 유증 받은 것으로 보아 유류분반환범위를 정하여야 한다(대법원 2022. 9. 29. 선고 2022다203583 판결 등 참조). 한편 유언자가 부담부 유증을 하였는지는 유언에 사용한 문언 및 그 외 제반 사정을 종합적으로 고려하여 탐구된 유언자의 의사에 따라 결정되어야 하는데, 유언자가 임차권 또는 근저당권이 설정된 목적물을 특정유증하였다면 특별한 사정이 없는 한 유증을 받은 자가 그 임대보증금반환채무 또는 피담보채무를 인수할 것을 부담으로 정하여 유증하였다고 볼 수 있다(위 대법원 2017다265884 판결 참조).

(2) 피고는 이 사건 각 부동산의 가액에서 근저당권의 피담보채무 및 임대차보증금반환채무를 공제한 금액을 특별수익액으로 보아야 한다고 주장하는 반면, 원고는 이 사건 신탁계약에서 이 사건 각 부동산의 근저당권 피담보채무 및 임대차보증금반환채무에 대하여 별도로 정한 바가 없고 상속채무는 원칙적으로 상속개시와 동시에 공동상속인에게 분할하여 귀속되는 것이므로 특별수익액을 산정함에 있어 이 사건 각 부동산의 근저당권 피담보채무 및 임대차보증금반환채무를 공제할 수 없다고 주장한다.

망인이 피고 은행에 '위탁자 사망 시 사후 1차 수익자'를 피고로 하여 이 사건 각 부동산을 신탁하는 이 사건 신탁계약을 체결한 사실, 이 사건 개별 신탁계약 <별첨4> 신탁부동산의 유지관리책임에 관한 특약 제3항에서 "신탁부동산에 대한 임대차계약 등을 포함한 일체의 관리책임은 망인 사후에는 별도 지정이 없으면 사후수익자인 피고가 부담하기로 한다"고 정한 사실은 인정사실에서 본 바와 같다. 이를 비롯하여 인정사실에서 본 것 같은 이 사건 신탁계약의 내용, 신탁계약을 체결한 목적 등을 종합하여 앞서 본 법리에 비추어 보면, 망인은 이 사건 각 부동산에 설정된 근저당권의 피담보채무와 임대차보증금반환채무를 인수할 것을 부담으로 정하여 이 사건 각 부동산을 피고가 수익하게 할 의사였다고 보아야 하고, 달리 망인이 임차권 및 근저당권이 설정된 이 사건 각 부동산을 망인 사후에 피고가 수익하게 하면서 그 피담보채무를 제외하고 부동산만 취득하게 하려는 특별한 사정이 있었다고 볼 만한 자료도 없다. 따라서 앞서 본 법리에 따라 상속개시 시점의 이 사건 각 부동산 가액에서 근저당권의 피담보채무 및 임대차보증금반환채무를 공제한 금액을 피고의 특별수익액으로 보아야 한다.

다) 이 사건 각 부동산의 가액

망인 사망 당시 제1부동산의 가액이 17,500,000,000원, 제2부동산의 가액이 3,140,509,734원인 사실은 당사자 사이에 다툼이 없고, 다음 표와 같이 위 각 가액의 합계에서 이 사건 각 부동산에 설정된 근저당권의 피담보채무액 및 임대차보증금반환채무액을 공제하여 피고의 특별수익액을 산정하면 4,593,119,990원이 된다. 공제하는 채무 관련하여 다툼이 있는 부분에 관한 판단은 표 아랫부분과 같다.

구분	내역		가액(원)	증거
제1부동산	① 가액		17,500,000,000	다툼 없음, 을나8
	② 근저당 피담보채무 (채권자 주식회사 K)		12,940,000,000	다툼 없음, 갑4, 17
	③ 임대차보증금반환채무 (임차인 주식회사 L)		136,380,000	을나15
	① - ② - ③ ([1])		**4,423,620,000**	
제2부동산	① 가액		3,140,509,734	다툼 없음
	근저당피담보채무	주식회사 M	2,393,009,744 (=1,560,000,000 + 590,975,000 + 162,000,000 + 80,034,744)	갑18-1~4
		N	140,000,000	다툼 없음, 갑16
		O	300,000,000	다툼 없음, 갑15
		소계(②)	2,833,009,744	
	임대차보	P	10,000,000	다툼 없음, 갑22
		Q	30,000,000	다툼 없음, 갑23
		R	20,000,000	다툼 없음, 갑24

원문 이미지 8

	증금반환채무	S	10,000,000	다툼 없음, 갑25
		T	7,000,000	다툼 없음, 갑26
		U[2)]	61,000,000	다툼 없음[2)],을5-13
		소계(③)	138,000,000	
	① - ② - ③ ([2])		**169,499,990**	
합계(= [1] + [2])			**4,593,119,990**	

원문 이미지 9

<2>

▣ 제1부동산 ③ 임대차보증금반환채무 관련

을나 제15호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, ① 망인이 2020. 2. 7. 및 2020. 4. 18. 주식회사 L(이하 'L'라고만 한다)에 제1부동산 1층과 3층 내지 13층을 임대하고, 2020. 2. 7.부터 2020. 5. 28.까지 L로부터 임대차보증금 253,000,000원을 지급받은 사실, ② L가 2020. 6. 1.부터 망인이 사망한 2021. 5. 1.까지 월 11,170,000원의 차임 및 관리비를 미지급하였고, 다만 그중 6,250,000원만을 지급한 사실을 인정할 수 있다. 따라서 망인이 사망한 2021. 5. 1. 당시 L에 대한 임대차보증금반환채무는 위 임대차보증금 253,000,000원에서 L의 미지급 차임 및 관리비 116,620,000원[= 122,870,000원(= 11,170,000원 × 11개월) - 6,250,000원]을 공제한 136,380,000원이 된다.<3>

이에 대하여 원고는 L에 대한 임대차보증금반환채무는 원고, 피고를 비롯한 상속인 전원이 부담하는 채무이므로 이 사건 각 부동산 가액에서 공제되어야 한다고 볼 수 없고, 위 임대차보증금반환채무는 L에 대한 차임채권과 공제 또는 상계되어 모두 소멸하였다고 주장한다. 그러나 피고가 L에 대한 임대차보증금반환채무를 비롯하여 이 사건 각 부동산의 임대차보증금반환채무를 인수한 사실은 앞서 본 바와 같고, 유류분 산정의 기초가 되는 가액은 상속개시 당시의 가액을 산정해야 하므로, 망인 사망 이후 L에 대한 차임채권으로 위 임대차보증금반환채무를 공제하였다고 하여 위 임대차보증금반환채무를 부동산 가액에 포함할 것은 아니다.

▣ V에 대한 임대차보증금반환채무 주장 관련

피고는 종래 제2부동산에 관해 망인의 V에 대한 임대차보증금반환채무 170,000,000원이 존재한다고 주장하였다가 2024. 4. 2.자 준비서면을 통해 이와 관련된 주장을 철회하였다. 다만 그러면서 "망인이 생전에 V으로부터 전세자금대출 형식으로 170,000,000원을 차용하였으나, 피고가 망인의 사망 후 위 대출금을 상환하였으므로 이를 원고의 유류분반환채권과 상계한다"고 주장하는데, 이에 관해서는 뒤의 상속채무액 부분과 상계항변 부분에서 살핀다(한편 그 외 W에 대한 임대차보증금반환채무 주장도 2024. 4. 2.자 준비서면을 통해 철회하였다).

2) F의 특별수익액 : 18,800,000원

F이 망인으로부터 18,800,000원을 증여받은 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 이는 F의 특별수익액이 된다[증여받은 재산이 금전일 경우에는 그 증여받은 금액을 상속개시 당시의 화폐가치로 환산하여 이를 증여재산의 가액으로 봄이 상당하고, 그러한 화폐가치의 환산은 증여 당시부터 상속개시 당시까지 사이의 물가변동률을 반영하는 방법으로 산정하는 것이 합리적이나(대법원 2009. 7. 23. 선고 2006다28126 판결 등 참조), 원고와 피고 모두 별도의 화폐가치 환산 없이 주장하므로, 특별수익액을 18,800,000원으로 인정한다].

라. 상속채무액 : 3,042,327,588원

이 사건 각 부동산에 설정된 근저당권의 피담보채무 및 임대차보증금반환채무를 제외한 망인의 사망 당시 상속채무액은 다음 표와 같이 합계 3,042,327,588원인 사실을 인정할 수 있다. 이와 관련하여 다툼이 있는 부분에 관한 판단은 표 아랫부분과 같다.

[상속채무표]

순번	채무 내역	채권자	채무액(원)	증거
1	제1부동산 매매대금 잔액	주식회사 X	1,958,198,558[4]	을나12
2	2020년 1기분 부가가치세	대한민국	334,129,030[5]	을나16
3	용역비	Y 주식회사	200,000,000	다툼 없음, 갑27, 을나19
4	용역비 대위변제금	주식회사 X	300,000,000	갑27, 을나19
5	사채	Z	150,000,000	을나6, 13, 20, 26
6	사채	AA	100,000,000	을나6, 14, 21, 33
합계			3,042,327,588	

원문 이미지 10

<4><5>

▣ 순번1 부분: 주식회사 X(이하 'X'라고만 한다)에 대한 채무

1) 갑 제4, 27호증, 을나 12, 19, 24, 30 내지 33호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

① 망인은 2018. 1. 8. Y 주식회사(이하 'Y'라고만 한다)에 제1부동산 부지에 위치한 기존의 건물을 철거하고 그 지상에 새로 건물(제1부동산)을 신축하는 사업(이하 '이 사건 사업'이라 한다)에 관한 개발계획 수립, 설계업체·시공업체 선정 등의 업무를 용역비 500,000,000원에 맡기는 토지개발기본약정을 하였고, 2018. 6. 28. 피고가 실질적으로 운영하는 X가 위 건물 신축에 관한 건축허가를 받았다.

② X는 2018. 7. 9. 주식회사 AB(이하 'AB'라 한다)에 위 신축공사를 도급하였고, 2018년 8월경 망인, AB와 "AB는 이 사건 사업에 대한 책임준공의무를 이행하고, 망인은 그 소유의 이 사건 사업부지와 그 지상 건물을 공동담보로 제공하며, X는 단독 명의로 금융기관으로부터 이 사건 사업 관련 자금을 차입하여 이 사건 사업에 사용한다"는 내용의 공동사업약정을 체결하였다. 또한 X는 2018. 8. 17. 망인과 아래와 같은 합의를 하였다.

신축사업 합의서

X와 망인은 이 사건 사업과 관련하여 공동사업 형식으로 이 사건 사업을 추진하고자 한다. 망인이 그 소유의 이 사건 사업부지 및 그 지상건축물을 공동담보로 제공하되, X가 금융기관으로부터 이 사건 사업 관련 자금을 차입한 후 이 사건 사업에 사용하기로 한다.

제2조[공동사업 방법]

X와 망인은 이 사건 사업의 목적달성을 위하여 다음과 같이 업무를 분담하고 상호 협력한다.

(1) X는 대출약정상 단독 차주로서 의무와 책임을 부담하고, 망인은 대출약정에 이 사건 사업부지 및 그 지상건축물 등을 담보로 제공하는 물상보증인으로서 참여하기로 한다. X와 망인은 대출약정에서 정한 각자의 의무를 성실하게 이행하여야 한다.

(2) X와 망인은 사용승인 이후 신규건축물의 보존등기 시 건물분에 대한 소유권을 X의 명의로 등기할 수 있도록 한다. 여타 사유로 X의 명의로 등기가 불가한 경우라도 신규건물분에 대한 실제 소유권은 X에 있음에 망인은 동의한다.

원문 이미지 11

③ 망인은 2018. 8. 17. AC 주식회사(이하 'AC'이라 한다) 등과 AD 주식회사 등 대출금융기관들을 1순위 우선수익자, AB를 2순위 우선수익자로 하여 관리형토지신탁계약을 체결하였고, 2018. 10. 1. 건축허가상 건축주 명의가 X에서 AC으로 변경되었다.

④ X는 2018. 8. 28. 주식회사 AE로부터 420,000,000원을 대출받아 같은 날 AB에 420,000,000원을 송금하였다. 또한 X는 2019. 12. 4.부터 2020. 3. 24.까지 AB의 하수급업체들에 아래와 같은 하도급 대금을 직접 지급하기로 하는 직접지급합의서를 작성해 주었다.

일자	하수급업체	공종명	금액(원)	비고
2019. 12. 4.	㈜AF	금속창호공사	188,760,000	부가세 포함
2020. 1. 8.	㈜AG	주방가구공사	123,900,000	부가세 별도
2020. 3. 11.	AH(주)	기계설비공사	96,598,845	부가세 포함
2020. 3. 11.	AI(주)	기계식주차장 설치공사	50,600,000	부가세 포함
2020. 3. 24.	㈜AJ	수장공사	215,500,000	부가세 포함
합계			675,358,845	

원문 이미지 12

⑦ 이후 제1부동산이 완공되어 2020. 4. 2. 사용승인이 이루어졌고 2020. 4. 9. 제1부동산에 관하여 AC 명의 소유권보존등기가 마쳐졌다.

⑧ X는 2020. 4. 16. 망인에게 제1부동산을 감정평가액(2020. 4. 14. 기준 감정평가금액 8,307,600,000원)에 근거해 매매대금 8,300,000,000원(부가가치세 별도)에 매도하되, 매매대금 중 계약금 및 중도금 7,171,801,442원은 2020년 4월 중 대환대출을 실행하여 X의 PF 대출채무를 변제하는 방법으로 지급하고, 잔금 1,958,198,558원은 2002. 5. 16.에 지급하기로 하는 매매계약을 체결하였다.

⑨ 망인은 2020. 4. 28. 이 사건 건물에 관하여 신탁재산의 귀속을 원인으로 한 소유권이전등기를 마친 뒤, 채권최고액 15,840,000,000원, 채무자 망인으로 하여 주식회사 K에 근저당권설정등기를 마쳐주었다. X는 2020. 5. 16. 위 매매계약상 매매대금에 대한 전자세금계산서(부가가치세 830,000,000원)를 발행하

였다.

⑩ 망인은 2021. 4. 12. X에 "망인이 2020. 5. 16. X에 대하여 2020. 4. 16. 매수한 부동산매매대금 8,300,000,000원의 잔액이 2020. 5. 16. 현재 1,960,566,948원임을 승인하고 이를 2021. 5. 16.까지 변제한다"는 내용의 채무변제(준소비대차)계약 공정증서(공증인가 법무법인 AK 증서 2021년 제199호)를 작성하여 주었다.

⑪ Y는 2022년 6월경 망인의 상속인인 피고, 원고, F을 상대로 위 토지개발기본 약정에 따른 용역대금 500,000,000원의 지급을 청구하는 소송을 제기하였고(이하 '용역비 소송'이라 한다), 그 소송 항소심에서 원고는 위 약정은 망인이 아니라 X 또는 그 실질 운영자 피고가 체결한 것이라고 주장하였다. 그러나 법원은 2023. 7. 21. 위 약정의 당사자가 망인이고, 망인의 미변제 용역대금 채무는 X가 2018. 8. 28. 및 2020. 5. 4. 대위변제한 합계 300,000,000원을 공제한 200,000,000원이라고 판단하는 판결(서울고등법원 2022나2050398)을 선고하였다.

2) 위 인정사실에 의하면, 제1부동산은 X가 건축주로서 X의 자금을 투입하여 신축된 것이고, 이에 신축된 제1부동산도 X가 취득하되 이를 망인이 매수하는 형식을 취하여 X가 신축에 투입한 자금을 매매대금의 형식으로 망인이 변제하기로 약정하였다고 볼 수 있다. 그중 계약금과 중도금은 X가 PF대출을 받아 관리형토지신탁계약을 체결하면서 우선수익자가 된 대출금융기관들의 채무를 변제하기 위한 것이고(망인이 제1부동산을 담보로 대출받아 상환하는 방법으로 처리), 나머지 잔금은 사업 과정에서 X가 부담한 채무(AE에 대한 대출금 420,000,000원, 하도급업체들에 대한 직접지급합의서상 채무 675,358,845원, 제1부동산 매매대금에 대한 부가가치세 830,000,000원 등)를 변제하기 위한 것으로 보인다. 피고는 이러한 망인과 X 사이의 제1부동산 신축과 관련한 합의 내용, X의 자금 투입 등을 뒷받침할 만한 자료를 제출하고 있고, 매매계약상 잔금에 근사한 금액으로 공정증서도 작성되었다.

또한 을나 제6호증의 기재에 의하면, 국세청의 세무조사에서도 망인의 X에 대한 1,958,198,558원의 채무가 상속채무로 인정되었고, 원고도 망인이 X로부터 매수한 부동산이 없다고만 할 뿐 위 매매계약서, 공정증서 등이 허위라고 볼 만한 자료는 제시하지 못하고 있다. 이러한 사정을 종합하면, 망인이 사망 당시 X에 대해 1,958,198,558원의 부동산매매대금 잔액 채무가 있었다고 봄이 타당하다(망인과 X가 체결한 매매계약의 매매대금은 당시 감정된 부동산 가액에 따른 것이고 부풀려진 금액도 아니다. 이를 고려하면 X의 실질적 운영자가 피고라고 하더라도 실질적으로 X가 신축한 부동산에 관해 신축 당시 가액에 상당한 금액 중 정산되지 않은 금액을 유류분 산정 시 고려하는 것이 부당하다고 보이지도 않는다).

▣ 순번4 부분 : X 용역비 대위변제금

앞서 본 것 같이 Y가 망인으로부터 500,000,000원을 지급받기로 하고 개발계획수립 등에 관해 용역을 제공하는 토지개발기본약정을 체결하였고, 그 약정의 당사자는 망인임에도 X가 2018. 8. 28. 및 2020. 5. 4. 합계 300,000,000원을 대위변제하였다. 따라서 망인은 사망 당시 X에 300,000,000원의 구상금 지급채무가 있었다고 봄이 타당하다(원고는 용역비 소송에서 사실관계가 위와 같이 정리된 이유는 Y가 소 제기 당시부터 그렇게 진술했기 때문이고 사실관계가 확인된 사실이 없다고 주장하나, 용역비 소송 1심에서는 원고 등이 모두 다투지 않아 무변론으로 500,000,000원을 각 상속지분에 따라 지급하라는 판결이 선고되었고, 이에 대해 '원고'만 항소하여 스스로 위와 같이 X가 용역비 중 일부를 지급하였다고 주장하였다).

▣ 순번5, 6 부분 : Z, AA에 대한 사채(차용금채무)

1) 을나 제6, 14, 20, 21, 26, 33호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하면, ① 망인과 Z 사이에 2021. 3. 5. "Z이 2019. 9. 11. 망인에게 150,000,000원을 대여한다"는 취지의 금전소비대차계약서가 작성된 사실, ② Z은 2019. 9. 16. 10시 39분경 피고의 배우자인 AL 명의 계좌(M (계좌번호 1 생략))로 150,000,000원을 송금하였고, 이는 같은 날 13시 16~27분경 피고 명의 계좌(M (계좌번호 2 생략))로 송금되었다가 그 직후인 13시 19경 망인 명의 계좌(M (계좌번호 3 생략))로 입금된 사실, ③ 채무자 망인, 대리인 피고로 하여 AA로부터 100,000,000원을 차용한다는 취지의 차용증이 작성된 사실, ④ AA로부터 2021. 2. 19. 망인 명의 계좌(M (계좌번호 3 생략))로 100,000,000원이 입금된 사실, ⑤ 국세청의 세무조사 결과 Z, AA에 대한 위 채무가 망인의 상속채무로 인정된 사실을 인정할 수 있다.

2) 위 인정사실에 의하면, Z, AA로부터 망인에게 돈이 지급된 객관적인 자료가 있고, 달리 위 돈을 피고가 차용하거나 사용했다고 볼 만한 자료도 없으므로, 망인은 Z에 대하여 150,000,000원, AA에 대하여 100,000,000원의 각 차용금채무가 있었다고 봄이 타당하다.

▣ 피고의 '망인의 AM에 대한 연대보증채무' 주장 부분

1) 피고는, 망인이 사망 당시 AM에 대해 100,000,000원의 연대보증채무를 부담하고 있었다고 주장한다.

2) 을나 제18호증의 기재에 의하면, 망인 명의로 2012. 6. 12.경 AM에 대하여 "AN 주식회사(이하 'AN'라 한다)의 AM에 대한 100,000,000원의 채무를 차주인 AN 또는 그 연대보증인인 AN 대표이사 AO가 2013년 12월 말까지 변제하지 않을 경우 망인이 대신 변제할 것을 약속합니다(다만 대여금 100,000,000원 중 50,000,000원은 AP빌딩 임대차보증금으로 입금하는 조건이며, 대위변제할 금액은 100,000,000원에 한정하고 변제시한은 2016년 12월 말까지로 합니다)"는 내용의 대위변제각서가 작성된 사실은 인정할 수 있다.

3) 그러나 앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정들, 즉 ① AM은 망인의 요청에 따라 2012. 6. 12. 위 대위변제각서를 받고 AQ에 100,000,000원을 대여하였다고 주장하는데, 위 대위변제각서에 <첨부: 신분증 1통>으로 기재한 후 첨부된 망인의 자동차운전면허증 발급일이 2016. 7. 7.이어서 위 대위변제각서가 실제 2012. 6. 12. 작성되었다고 보기 어려운 점, ② AM은 위 대위변제각서에도 불구하고 AN와 AO만을 상대로 대여금의 지급을 구하는 소(수원지방법원 성남지원 2013가합7338)를 제기하여 2013. 10. 29. "AN와 AO는 연대하여 AM에게 110,000,000원 및 그중 100,000,000원에 대한 2013. 6. 1.부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율로 계산한 돈을 지급한다"는 내용의 화해권고결정을 받았고 이를 집행권원으로 하여 2013. 12. 26. AN를 채무자로 한 채권압류 및 추심명령을 받거나 AO를 상대로 2014. 2. 12.경 재산명시신청(서울서부지방법원 2014카명523)을 하였으면서도 망인을 상대로 위 대여금의 지급을 청구하는 등 이를 변제받으려는 조치를 취하였다고 볼 만한 자료가 없는 점, ③ AM은 망인이 AN 대표이사 AO로부터 투자 요청을 받고 본인에게 돈을 빌려달라고 요청했다고 하는데, 망인이 AN에 대해 투자자로서 어떠한 채권이나 권리가 있다고 볼 만한 아무런 자료도 없는 점, ④ 피고는 상속세 신고 시에도 망인이 AM에 대해 100,000,000원의 채무가 있다고 주장했으나 국세청은 이를 인정하지 않은 점 등에 비추어 볼 때, 제출된 증거들만으로는 망인이 사망 당시 AM에 대하여 100,000,000원의 연대보증채무를 부담하고 있었다고 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

▣ 피고의 '망인의 V에 대한 차용금채무' 주장 부분

1) 피고는, 망인이 V과 제2부동산 중 다가구주택 AR호에 관하여 허위의 임대차계약을 체결하고 V으로 하여금 전세자금 명목으로 170,000,000원을 대출받게 한 다음 이를 V으로부터 차용하였으므로, 망인이 V에 대해 위 170,000,000원의 차용금채무를 부담하고 있었다고 주장한다.

2) 을나 제28호증의 1의 기재에 의하면, 2018. 11. 2. 망인 명의 계좌(M (계좌번호 4 생략))로 'V전세금'이라고 기재되어 170,000,000원이 입금된 사실은 인정된다.

3) 그러나 갑 제28호증, 을나 제28호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정들, 즉 ① 피고의 주장에 의해도 망인과 V 사이에 임대차계약이 체결된 사실은 없다는 것인데, 종래 피고는 제2부동산에 관해 망인이 V에 대해 170,000,000원의 임대차보증금반환채무가 있다고 주장하였고, 그러다가 원고가 뒤에서 보는 것 같은 사실확인서를 제출하자 위와 같이 주장을 변경한 것이어서 주장 자체로 신빙성이 떨어지는 점, ② V은 2024. 2. 13. "피고가 명의를 빌려서 전세담보대출을 받아 사용하게 해달라고 부탁하여 명의만 빌려주었을 뿐 실제 임대차계약을 체결하거나 임대차보증금을 지급한 사실은 없어서 임대차보증금으로 돌려받을 채권이 없다"는 내용의 사실확인서를 작성하였고, 이에 의하면 망인이 아닌 피고가 피고의 주장과 같은 부탁을 하였음을 알 수 있는 점, ③ V이 망인 명의 계좌로 170,000,000원이 송금된 2018. 11. 2.부터 망인의 사망 당시인 2021. 5. 1.까지 망인에게 위 돈의 변제나 이자의 지급을 요청하였다고 볼 만한 자료도 없는 점, ④ 피고는 2022. 11. 1. V에게 170,000,000원을 송금한 점 등에 비추어 볼 때, 위 입금 사실만으로 망인이 V에게 170,000,000원의 차용금채무를 부담하고 있었다고 보기 어렵다.

마. 유류분 산정의 기초가 되는 재산액(A): 1,572,484,362원

유류분 산정의 기초가 되는 재산액(A)은 "적극적 상속재산액 + 증여재산액 - 상속채무액"의 방법으로 산정되므로, 앞서 본 판단에 따라 유류분 산정의 기초가 되는 재산액(A)은 1,572,484,362원[= 적극적 상속재산액 2,891,960원 + 증여재산액(특별수익액) 4,611,919,990원(= 4,593,119,990원 + 18,800,000원) - 상속채무액 3,042,327,588원]이 된다.

바. 유류분 비율(B) 및 유류분액(A × B), 특별수익액(C), 순상분액(D)

1) 유류분 비율(B) 및 유류분액(A × B)

망인의 자녀들인 피고, 원고 및 F의 법정상속분은 각 1/3이므로 유류분 비율(B)은 각 1/6(= 1/3 × 1/2), 유류분액은 각 262,080,727원[= 1,572,484,362원(A) × 1/6(B), 원 미만 버림(이하 같다)]이다.

2) 특별수익액(C)

앞서 본 바와 같이 피고의 특별수익액은 4,593,119,990원, 원고의 특별수익액은 0원, F의 특별수익액은 18,800,000원이다.

3) 순상속분액(D)

가) 공동상속인 중 특별수익을 받은 유류분권리자의 유류분 부족액을 산정할 때에는 유류분액에서 특별수익액과 순상속분액을 공제하여야 하고, 이때 공제할 순상속분액은 당해 유류분권리자의 특별수익을 고려한 구체적인 상속분에 기초하여 산정하여야 한다(대법원 2021. 8. 19. 선고 2017다235791 판결 등 참조). 이때 유류분권리자의 구체적인 상속분보다 유류분권리자가 부담하는 상속채무가 더 많다면 그 초과분을 유류분액에 가산하여 유류분 부족액을 산정하여야 한다(대법원 2022. 1. 27. 선고 2017다265884 판결 등 참조).

나) 앞서 본 것 같이 피고의 특별수익액은 4,593,119,990원, F의 특별수익액은 18,800,000원인데, 적극적 상속재산은 2,891,960원에 불과하므로, 구체적인 상속분을 고려하면 적극적 상속재산액 2,891,960원은 모두 원고의 상속분이 된다. 한편 상속채무는 3,042,327,588원이므로, 그 분담액을 고려하여 순상속분액을 산정하면 다음과 같다.

상속인	구체적 상속분(①)	상속채무(②)	법정상속 분율(③)	상속채무 분담액 (④ = ② × ③)	순상속분액 (= ① - ④)
피고	0	3,042,327,588원	1/3	1,014,109,196원	-1,014,109,196원
원고	2,891,960원		1/3	1,014,109,196원	-1,011,217,236원
F	0원		1/3	1,014,109,196원	-1,014,109,196원

원문 이미지 13

사. 유류분 부족액[= (A × B) - C - D]

이에 따라 원고의 유류분 부족액을 계산하면 다음과 같다.

상속인	유류분액(A×B)	특별수익액(C)	순상속분액(D)	유류분 부족액 [= (A × B) - C - D]
피고	262,080,727원	4,593,119,990원	-1,014,109,196원	-3,316,930,067원
원고		0	-1,011,217,236원	1,273,297,963원
F		18,800,000원	-1,014,109,196원	1,257,389,923원

원문 이미지 14

아. 유류분반환의 방법 및 범위

1) 우리 민법은 유류분제도를 인정하여 제1112조부터 제1118조까지 이에 관하여 규정하면서도 유류분의 반환방법에 관하여는 별도의 규정을 두고 있지 않다. 다만 제1115조 제1항이 "부족한 한도에서 그 재산의 반환을 청구할 수 있다."고 규정한 점 등에 비추어 볼 때 반환의무자는 통상적으로 증여 또는 유증 대상 재산 그 자체를 반환하면 될 것이나 위 원물반환이 불가능한 경우에는 그 가액 상당액을 반환할 수밖에 없다. 원물반환이 가능하더라도 유류분권리자와 반환의무자 사이에 가액으로 이를 반환하기로 협의가 이루어지거나 유류분권리자의 가액반환청구에 대하여 반환의무자가 이를 다투지 않은 경우에는 법원은 그 가액반환을 명할 수 있다(대법원 2013. 3. 14. 선고 2010다42624, 42631 판결 등 참조).

2) 원고는 피고에 대해 유류분반환으로 가액반환을 구하고 있고 피고도 이를 다투지 않으므로, 가액반환을 명하기로 한다. 유류분을 침해당한 원고는 자기 고유의 유류분액을 초과하여 망인의 재산을 특별수익한 상속인인 피고를 상대로 유류분 부족액의 반환을 구할 수 있다. 피고의 유류분 초과액이 원고 및 F의 유류분 부족액 합계 2,530,687,886원(= 1,273,297,963원 + 1,257,389,923원)을 초과함이 계산상 분명하므로, 피고는 원고에게 유류분 부족액 전액을 반환할 의무가 있다.

3) 따라서 피고는 특별한 사정이 없는 한 원고에게, 유류분반환으로 원고의 유류분 부족액 1,273,297,963원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다[한편 유류분의 원물반환이 불가능하여 가액반환을 명하는 경우에는 그 가액은 사실심 변론종결시를 기준으로 산정하여야 하나(대법원 2005. 6. 23. 선고 2004다51887 판결 등 참조), 원고는 이 사건 각 부동산의 가액이 망인의 사망 이후 변론종결시까지 변동되었다는 점에 관한 주장·증명 없이 사망 당시 가액으로 하여 산정한 유류분 부족액대로 가액반환을 청구하고 있고, 이에 관해 피고도 아무런 이의를 하지 않고 있으므로, 산정된 유류분 부족액대로 가액반환의 범위를 정한다].

자. 피고의 공제주장 및 상계항변에 대한 판단

1) 공제주장에 대한 판단

피고가 원고에게 반환해야 할 유류분에서 피고의 원고에 대한 대여금 또는 선지급금 98,000,000원을 공제해야 한다는 점은 당사자 사이에 다툼이 없다.<6> 따라서 이를 피고가 원고에게 반환해야 할 유류분 1,273,297,963원에서 공제하면 1,175,297,963원(= 1,273,297,963원 - 98,000,000원)이 남는다.

2) 상계항변에 대한 판단

가) 피고는, 피고가 망인의 상속채무 일부를 변제하였고, 그 각 채권자들로부터 원고의 상속분 1/3에 해당하는 채권을 피고가 양수받기도 하였으므로, 원고는 피고에게 상속채무 중 원고의 상속분 1/3 상당 금액을 구상금 또는 양수금으로 지급할 의무가 있고, 원고에 대한 그 채권으로 원고의 유류분반환채권과 상계한다고 항변한다.

이에 대해 원고는 Y에 대한 용역비 채무(상속채무표 순번3)를 제외한 나머지는 원고가 인정할 수 없는 허위의 채무를 변제한 것이므로, 이를 근거로 한 상계주장은 인정될 수 없다고 다툰다.

나) 앞서 본 바와 같이 망인의 사망 당시 상속채무표와 같은 상속채무가 존재한 사실이 인정되고, 을나 제18, 23 내지 27, 29호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고가 망인의 사후에 ① 2024. 3. 15.경 X에 망인의 제1부동산 매매대금채무 1,958,198,558원을(상속채무표 순번1), ② 2022. 11. 29.부터 2024. 2. 1.까지 Y에 망인의 Y에 대한 용역비 채무와 X에 대한 대위변제에 따른 구상금채무 관련 500,000,000원을(상속채무표 순번 3, 4. Y로 하여금 X의 대위변제금 3억 원을 X에 반환하게 한 다음 용역비 채무 2억 원을 합한 5억 원을 Y에 지급하였다), ③ 2022. 7. 5. Z에게 망인의 사채채무 150,000,000원을(상속채무표 순번 5), ④ 2022. 7. 6. AA에게 망인의 사채채무 100,000,000원을(상속채무표 순번 6) 각 변제한 사실을 인정할 수 있다(변제 사실에 부합하는 거래내역이 제출되었다. 다만 실제 변제액은 위 각 채무액수 그대로는 아니나 이를 초과한다). 또한 피고가 2023년 11월경 위 각 채권자로부터 망인에 대한 채권 중 원고의 상속분 1/3에 해당하는 채권으로서 ① X로부터 제1부동산 매매대금채권 652,732,852원(= 1,958,198,558원 × 1/3), ② Y로부터 용역비채권 66,666,666원(= 200,000,000원 × 1/3), ③ X로부터 용역비 대위변제에 따른 구상금 채권 100,000,000원(= 300,000,000원 × 1/3), ④ Z으로부터 사채채권 50,000,000원(= 150,000,000원 × 1/3), ⑤ AA로부터 사채채권 33,000,000원(= 100,000,000원 × 1/3)을 각 양수받은 사실을 인정할 수 있고, 이에 대한 위 채권자들의 각 채권양도통지서를 서증으로 제출하여 그 서증이 2023. 12. 4. 원고에게 송달되었다.

따라서 피고는 원고에 대해 구상금 또는 양수금으로 합계 902,399,518원(= 652,732,852원 + 100,000,000원 + 66,666,666원 + 50,000,000원 + 33,000,000원)의 채권을 가진다(X에 대한 용역비 대위변제금의 경우 Y에 5억 원을 지급한 사실로 X에 대한 구상금채무 변제사실을 인정하기는 어렵더라도, 피고가 X로부터 그중 원고의 상속분에 대한 채권을 양수받고 양도통지가 이루어진 이상 양수금 채권으로 인정된다).

다) 피고의 상계 의사표시가 기재된 2023. 12. 4.자 준비서면이 같은 날 원고에게 송달된 사실은 기록상 분명하다. 따라서 원고의 피고에 대한 유류분반환채권 중 902,399,518원은 상계로 소멸하여 272,898,445원(= 1,175,297,963원 - 902,399,518원)이 남는다(피고는 지연손해금을 따로 산정하지 않고 원금의 상계를 주장하고 원고도 이에 대해서는 특별히 다투지 않으며, 양 채권이 모두 망인의 사망과 관련하여 발생한 채권이기도 하므로, 양 채권의 원금이 대등액에서 소멸한 것으로 인정한다).

라) 나아가 피고는 AM, V에 대한 상속채무를 변제하였으므로 이와 관련한 원고에 대한 구상금 채권으로 원고의 피고에 대한 유류분반환채권과 상계한다고 항변하나, AM, V에 대한 상속채무가 인정되지 않음은 앞서 본 바와 같으므로 피고의 이 부분 주장은 받아들이기 어렵다.

차. 소결론

따라서 피고는 원고에게 272,898,445원 및 이에 대하여 원고가 구하는 2022. 6. 29.부터 피고가 이행의무의 존부나 범위에 관하여 항쟁함이 타당하다고 인정되는 이 판결 선고일인 2024. 7. 3.까지 민법에서 정한 연 5%, 그다음 날부터 다 갚는 날까지 소송촉진 등에 관한 특례법에서 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

5. 결론

그렇다면 원고의 예비적 피고 C에 대한 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있으므로 이를 인용하고, 주위적 피고 은행에 대한 청구 및 예비적 피고 C에 대한 나머지 청구는 이유 없으므로 이를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 최규연(재판장) 김지예 정지백

별지

별지1

목 록

1. 1동 건물의 표시
   서울특별시 중구 [ ] [ ] [ ]
   [도로명주소]서울특별시 중구 [ ]
   전유부분의 건물의 표시
   건물의 번호 : [ ]
   건물의 내역 : 철근콘크리트구조 82.15㎡
   전유부분의 대지권의 표시
   토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [ ] 대 433㎡
   대지권의 종류 : 1 소유권대지권
   대지권의 비율 : 433분의 22.0259

2. 1동 건물의 표시
   서울특별시 중구 [ ] [ ] [ ]
   [도로명주소]서울특별시 중구 [ ]
   전유부분의 건물의 표시
   건물의 번호 : [ ]
   건물의 내역 : 철근콘크리트구조 121.6㎡
   전유부분의 대지권의 표시
   토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [ ] 대 433㎡
   대지권의 종류 : 1 소유권대지권
   대지권의 비율 : 433분의 32.6024

3. 1동 건물의 표시
   서울특별시 중구 [ ] [ ] [ ]
   [도로명주소]서울특별시 중구 [ ]
   전유부분의 건물의 표시
   건물의 번호 : [ ]
   건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.08㎡
   전유부분의 대지권의 표시
   토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [ ] 대 433㎡
   대지권의 종류 : 1 소유권대지권
   대지권의 비율 : 433분의 6.4811

원문 이미지 15

4. 1동 건물의 표시

서울특별시 중구 [redacted],[redacted],[redacted]

[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 : [redacted]

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.08㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡

대지권의 종류 : 1 소유권대지권

대지권의 비율 : 433분의 6.4811

5. 1동 건물의 표시

서울특별시 중구 [redacted],[redacted],[redacted]

[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 : [redacted]

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.52㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡

대지권의 종류 : 1 소유권대지권

대지권의 비율 : 433분의 6.6232

6. 1동 건물의 표시

서울특별시 중구 [redacted],[redacted],[redacted]

[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 : [redacted]

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.54㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡

대지권의 종류 : 1 소유권대지권

대지권의 비율 : 433분의 6.6296

7. 1동 건물의 표시

원문 이미지 16

서울특별시 중구 [redacted]

[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 [redacted]

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.53㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡

대지권의 종류 : 1 소유권대지권

대지권의 비율 : 433분의 6.6264

8. 1등 건물의 표시

서울특별시 중구 [redacted]

[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 [redacted]

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.08㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡

대지권의 종류 : 1 소유권대지권

대지권의 비율 : 433분의 6.4811

9. 1등 건물의 표시

서울특별시 중구 [redacted]

[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 [redacted]

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.08㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡

대지권의 종류 : 1 소유권대지권

대지권의 비율 : 433분의 6.4811

10. 1등 건물의 표시

서울특별시 중구 [redacted]

[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]

전유부분의 건물의 표시

원문 이미지 17

건물의 번호 :

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.52㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 대 433㎡

대지권의 종류 : 1 소유권대지권

대지권의 비율 : 433분의 6.6232

11. 1등 건물의 표시

서울특별시 중구 ,,

[도로명주소]서울특별시 중구

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 :

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.54㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 대 433㎡

대지권의 종류 : 1 소유권대지권

대지권의 비율 : 433분의 6.6296

12. 1등 건물의 표시

서울특별시 중구 ,,

[도로명주소]서울특별시 중구

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 :

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.53㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 대 433㎡

대지권의 종류 : 1 소유권대지권

대지권의 비율 : 433분의 6.6264

13. 1등 건물의 표시

서울특별시 중구 ,,

[도로명주소]서울특별시 중구

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 :

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.08㎡

전유부분의 대지권의 표시

원문 이미지 18

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡
대지권의 종류 : 1 소유권대지권
대지권의 비율 : 433분의 6.4811

14. 1동 건물의 표시
서울특별시 중구 [redacted]
[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]
전유부분의 건물의 표시
건물의 번호 : [redacted]
건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.08㎡
전유부분의 대지권의 표시
토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡
대지권의 종류 : 1 소유권대지권
대지권의 비율 : 433분의 6.4811

15. 1동 건물의 표시
서울특별시 중구 [redacted]
[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]
전유부분의 건물의 표시
건물의 번호 : [redacted]
건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.52㎡
전유부분의 대지권의 표시
토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡
대지권의 종류 : 1 소유권대지권
대지권의 비율 : 433분의 6.6232

16. 1동 건물의 표시
서울특별시 중구 [redacted]
[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]
전유부분의 건물의 표시
건물의 번호 : [redacted]
건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.54㎡
전유부분의 대지권의 표시
토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡
대지권의 종류 : 1 소유권대지권
대지권의 비율 : 433분의 6.6296

원문 이미지 19

17. 1등 건물의 표시

서울특별시 중구 [redacted], [redacted], [redacted]

[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 : [redacted]

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.53㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡

대지권의 종류 : 1 소유권대지권

대지권의 비율 : 433분의 6.6264

18. 1등 건물의 표시

서울특별시 중구 [redacted], [redacted], [redacted]

[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 : [redacted]

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.08㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡

대지권의 종류 : 1 소유권대지권

대지권의 비율 : 433분의 6.4811

19. 1등 건물의 표시

서울특별시 중구 [redacted], [redacted], [redacted]

[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 : [redacted]

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.08㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡

대지권의 종류 : 1 소유권대지권

대지권의 비율 : 433분의 6.4811

원문 이미지 20

20. 1동 건물의 표시

서울특별시 중구 [redacted]

[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 : [redacted]

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.52㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡

대지권의 종류 : 1 소유권대지권

대지권의 비율 : 433분의 6.6232

21. 1동 건물의 표시

서울특별시 중구 [redacted]

[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 : [redacted]

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.54㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡

대지권의 종류 : 1 소유권대지권

대지권의 비율 : 433분의 6.6296

22. 1동 건물의 표시

서울특별시 중구 [redacted]

[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 : [redacted]

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.53㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡

대지권의 종류 : 1 소유권대지권

대지권의 비율 : 433분의 6.6264

23. 1동 건물의 표시

서울특별시 중구 [redacted]

[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]

원문 이미지 21

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 :

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.08㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 대 433㎡

대지권의 종류 : 1 소유권대지권

대지권의 비율 : 433분의 6.4811

24. 1동 건물의 표시

서울특별시 중구 ,

[도로명주소]서울특별시 중구

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 :

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.08㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 대 433㎡

대지권의 종류 : 1 소유권대지권

대지권의 비율 : 433분의 6.4811

25. 1동 건물의 표시

서울특별시 중구 ,

[도로명주소]서울특별시 중구

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 :

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.52㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 대 433㎡

대지권의 종류 : 1 소유권대지권

대지권의 비율 : 433분의 6.6232

26. 1동 건물의 표시

서울특별시 중구 ,

[도로명주소]서울특별시 중구

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 :

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.54㎡

원문 이미지 22

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡

대지권의 종류 : 1 소유권대지권

대지권의 비율 : 433분의 6.6296

27. 1등 건물의 표시

서울특별시 중구 [redacted]

[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 : [redacted]

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.53㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡

대지권의 종류 : 1 소유권대지권

대지권의 비율 : 433분의 6.6264

28. 1등 건물의 표시

서울특별시 중구 [redacted]

[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 : [redacted]

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.08㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡

대지권의 종류 : 1 소유권대지권

대지권의 비율 : 433분의 6.4811

29. 1등 건물의 표시

서울특별시 중구 [redacted]

[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 : [redacted]

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.08㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡

대지권의 종류 : 1 소유권대지권

원문 이미지 23

대지권의 비율 : 433분의 6.4811

30. 1등 건물의 표시

서울특별시 중구 [redacted]

[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 : [redacted]

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.52㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡

대지권의 종류 : 1 소유권대지권

대지권의 비율 : 433분의 6.6232

31. 1등 건물의 표시

서울특별시 중구 [redacted]

[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 : [redacted]

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.54㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡

대지권의 종류 : 1 소유권대지권

대지권의 비율 : 433분의 6.6296

32. 1등 건물의 표시

서울특별시 중구 [redacted]

[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 : [redacted]

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.53㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡

대지권의 종류 : 1 소유권대지권

대지권의 비율 : 433분의 6.6264

원문 이미지 24

33. 1등 건물의 표시

서울특별시 중구 [redacted]

[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 : [redacted]

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.08㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡

대지권의 종류 : 1 소유권대지권

대지권의 비율 : 433분의 6.4811

34. 1등 건물의 표시

서울특별시 중구 [redacted]

[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 : [redacted]

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.08㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡

대지권의 종류 : 1 소유권대지권

대지권의 비율 : 433분의 6.4811

35. 1등 건물의 표시

서울특별시 중구 [redacted]

[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 : [redacted]

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.52㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡

대지권의 종류 : 1 소유권대지권

대지권의 비율 : 433분의 6.6232

36. 1등 건물의 표시

서울특별시 중구 [redacted]

[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]

원문 이미지 25

전유부분의 건물의 표시
건물의 번호 :
건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.54㎡
전유부분의 대지권의 표시
토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 대 433㎡
대지권의 종류 : 1 소유권대지권
대지권의 비율 : 433분의 6.6296

37. 1등 건물의 표시
서울특별시 중구
[도로명주소]서울특별시 중구
전유부분의 건물의 표시
건물의 번호 :
건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.53㎡
전유부분의 대지권의 표시
토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 대 433㎡
대지권의 종류 : 1 소유권대지권
대지권의 비율 : 433분의 6.6264

38. 1등 건물의 표시
서울특별시 중구
[도로명주소]서울특별시 중구
전유부분의 건물의 표시
건물의 번호 :
건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.08㎡
전유부분의 대지권의 표시
토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 대 433㎡
대지권의 종류 : 1 소유권대지권
대지권의 비율 : 433분의 6.4811

39. 1등 건물의 표시
서울특별시 중구
[도로명주소]서울특별시 중구
전유부분의 건물의 표시
건물의 번호 :

원문 이미지 26

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.08㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡

대지권의 종류 : 1 소유권대지권

대지권의 비율 : 433분의 6.4811

40. 1등 건물의 표시

서울특별시 중구 [redacted]

[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 : [redacted]

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.52㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡

대지권의 종류 : 1 소유권대지권

대지권의 비율 : 433분의 6.6232

41. 1등 건물의 표시

서울특별시 중구 [redacted]

[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 : [redacted]

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.54㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡

대지권의 종류 : 1 소유권대지권

대지권의 비율 : 433분의 6.6296

42. 1등 건물의 표시

서울특별시 중구 [redacted]

[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 : [redacted]

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.53㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡

원문 이미지 27

대지권의 종류 : 1 소유권대지권
대지권의 비율 : 433분의 6.6264

43. 1등 건물의 표시
서울특별시 중구 [redacted]
[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]
전유부분의 건물의 표시
건물의 번호 : [redacted]
건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.08㎡
전유부분의 대지권의 표시
토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡
대지권의 종류 : 1 소유권대지권
대지권의 비율 : 433분의 6.4811

44. 1등 건물의 표시
서울특별시 중구 [redacted]
[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]
전유부분의 건물의 표시
건물의 번호 : [redacted]
건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.08㎡
전유부분의 대지권의 표시
토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡
대지권의 종류 : 1 소유권대지권
대지권의 비율 : 433분의 6.4811

45. 1등 건물의 표시
서울특별시 중구 [redacted]
[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]
전유부분의 건물의 표시
건물의 번호 : [redacted]
건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.52㎡
전유부분의 대지권의 표시
토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡
대지권의 종류 : 1 소유권대지권
대지권의 비율 : 433분의 6.6232

원문 이미지 28

46. 1동 건물의 표시

서울특별시 중구 [redacted]

[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 : [redacted]

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.54㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡

대지권의 종류 : 1 소유권대지권

대지권의 비율 : 433분의 6.6296

47. 1동 건물의 표시

서울특별시 중구 [redacted]

[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 : [redacted]

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.53㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡

대지권의 종류 : 1 소유권대지권

대지권의 비율 : 433분의 6.6264

48. 1동 건물의 표시

서울특별시 중구 [redacted]

[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 : [redacted]

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.08㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡

대지권의 종류 : 1 소유권대지권

대지권의 비율 : 433분의 6.4811

49. 1동 건물의 표시

서울특별시 중구 [redacted]

원문 이미지 29

[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 : [redacted]

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.08㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡

대지권의 종류 : 1 소유권대지권

대지권의 비율 : 433분의 6.4811

50. 1동 건물의 표시

서울특별시 중구 [redacted]

[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 : [redacted]

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.52㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡

대지권의 종류 : 1 소유권대지권

대지권의 비율 : 433분의 6.6232

51. 1동 건물의 표시

서울특별시 중구 [redacted]

[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 : [redacted]

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.54㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡

대지권의 종류 : 1 소유권대지권

대지권의 비율 : 433분의 6.6296

52. 1동 건물의 표시

서울특별시 중구 [redacted]

[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 : [redacted]

원문 이미지 30

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.53㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡

대지권의 종류 : 1 소유권대지권

대지권의 비율 : 433분의 6.6264

53. 1동 건물의 표시

서울특별시 중구 [redacted]

[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 : [redacted]

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.08㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡

대지권의 종류 : 1 소유권대지권

대지권의 비율 : 433분의 6.4811

54. 1동 건물의 표시

서울특별시 중구 [redacted]

[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 : [redacted]

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.08㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡

대지권의 종류 : 1 소유권대지권

대지권의 비율 : 433분의 6.4811

55. 1동 건물의 표시

서울특별시 중구 [redacted]

[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]

전유부분의 건물의 표시

건물의 번호 : [redacted]

건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.52㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡

원문 이미지 31

대지권의 종류 : 1 소유권대지권
대지권의 비율 : 433분의 6.6232

56. 1등 건물의 표시
서울특별시 중구 [redacted]
[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]
전유부분의 건물의 표시
건물의 번호 : [redacted]
건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.54㎡
전유부분의 대지권의 표시
토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡
대지권의 종류 : 1 소유권대지권
대지권의 비율 : 433분의 6.6296

57. 1등 건물의 표시
서울특별시 중구 [redacted]
[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]
전유부분의 건물의 표시
건물의 번호 : [redacted]
건물의 내역 : 철근콘크리트구조 20.53㎡
전유부분의 대지권의 표시
토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡
대지권의 종류 : 1 소유권대지권
대지권의 비율 : 433분의 6.6264

58. 1등 건물의 표시
서울특별시 중구 [redacted]
[도로명주소]서울특별시 중구 [redacted]
전유부분의 건물의 표시
건물의 번호 : [redacted]
건물의 내역 : 철근콘크리트조 63.84㎡
전유부분의 대지권의 표시
토지의 표시 : 1. 서울특별시 중구 [redacted] 대 433㎡
대지권의 종류 : 1 소유권대지권
대지권의 비율 : 433분의 17.1163

원문 이미지 32

별지2

목 록

1. 서울특별시 종로구 [ ] 대 316㎡

2. 서울특별시 종로구 [ ] 대 82.6㎡

3. 서울특별시 종로구 [ ], [ ]
   [도로명주소]서울특별시 종로구 [ ]
   철근콘크리트라멘조 한식기와지붕 3층 다가구주택
   지하층 102.00㎡
   지하층 57.60㎡
   1층 166.55㎡
   2층 164.05㎡
   3층 164.05㎡

원문 이미지 33

1원고는 소장에서 주식회사 B과 C에게 동시에 일정 금액을 청구하는 내용으로 주장하였으나, 이후 청구취지 및 청구원인을 변경하여 주식회사 B에 대해 주위적으로 청구하고, C에 대해 예비적으로 청구하고 있음이 명백하므로 당사자표시와 청구취지를 위와 같이 정리한다.

2피고는 최초 임대차보증금이 61,000,000원에서 120,000,000원으로 증액되었다고 주장하였다가 2024. 4. 2.자 준비서면에서 위 주장을 철회하였다.

3피고는 을나 제15호증의 판결에 기재된 내용대로 주장하여 잔여보증금액이 1억 2,521만 원이라고 하면서 여기에 1,117만 원(망인 사망 이후 1달분)을 더하지 않고, 착오로 미지급 차임 및 관리비 1억 2,779만 원에 1,117만 원을 더하여 임대차보증금을 1억 3,896만 원이라고 주장하고 있다.

4채무변제(준소비대차)계약 공정증서(을나 제12호증)에 기재된 매매대금 잔액 1,960,566,948원 중 피고가 주장하는 채무액을 인정한다.

5원고는 피고가 위 부가가치세를 대납한 사실이 없으므로 이를 원고의 유류분반환채권과 상계할 수 없다고 주장하나, 위 부가가치세 채무의 존재 자체는 다투지 않는다(원고의 2024. 4. 12.자 준비서면 참조).

6피고는 종래 유류분 선지급금이라면서 공제를 주장하였고, 원고는 유류분 선지급금이 아니라 대여금이라고 주장하면서도 이를 원고가 반환받아야 할 유류분에서 공제하는 것은 다투지 않는다고 진술하였다(원고의 2023. 11. 27.자 준비서면 참조).